

WAN AZLAN SHAH BIN EDDIE SHAH EDWARD

lwn

DIANA AQILA BINTI RAHMAT

[Mahkamah Rayuan Syariah Syariah Negeri Selangor Di Shah Alam, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel)]

Pada : 21hb Februari 2020

Kes Rayuan No. 10000-017-0097-2018

Peguam Perayu:

Encik Mohd Khairul Masni bin Abdul Halim dari Tetuan Mohd Khairul Masni & Associates dan Puan Noor Azlina binti Che Hasan dari Tetuan Ahmad Nazib & Associates

Peguam Responden:

Puan Asmahani binti Raman dari Tetuan Asmahani & Co.

ALASAN PENGHAKIMAN

RAYUAN PIHAK-PIHAK

[1] Perayu yang merupakan Defendan kes di Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat rayuan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor terhadap keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam dalam kes

Mal Saman No: 10200-017-0438-2016 bertarikh 16hb Julai 2018 yang antara lainnya menyatakan seperti berikut;

- a. Mahkamah mengisytiharkan bahawa harta-harta berikut diisytiharkan sebagai harta sepencarian pihak-pihak iaitu;
 - i) Sebuah kedai/pejabat dua tingkat yang beralamat di Unit No. M056, Blok B, Cahaya Alam, Seksyen U12, 40170, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan;
 - ii) Sebuah rumah teres dua tingkat yang beralamat di No. 2, Jalan Selasih U12/26B, Taman Cahaya Alam, Seksyen U12, 40170, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan;
- b. Mahkamah memerintahkan agar harta-harta tersebut hendaklah dinilai dengan nilai semasa penghakiman dibacakan dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar sebanyak 10% dan Defendan sebanyak 90% setelah ditolak hutang-hutang dan kos yang berkaitan.

[2] Perayu telah tidak berpuashati terhadap keputusan berkaitan pembahagian harta sepencarian harta-harta yang dinyatakan pada perenggan [1] diatas dan telah memfailkan Notis Rayuannya pada 26hb Julai 2018.

[3] Perayu kemudiannya telah memfailkan Alasan-alasan Rayuannya pada 30hb Januari 2019.

PROSIDING, FAKTA KES DAN DAPATAN MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR

[4] Pihak-pihak berkahwin pada 28hb Januari 2011 di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hasil perkahwinan pihak-pihak telah dikurniakan seorang anak lelaki yang dilahirkan pada 4hb Oktober 2011.

[5] Perayu dan Responden telah bercerai pada 16hb Mei 2016 di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam, Selangor.

[6] Pada 10hb Ogos 2016 Responden telah memfailkan Saman dan Tuntutan Harta Sepencarian terhadap harta-harta yang telah diperolehi oleh pihak-pihak dalam tempoh perkhawinan dan menamakan Responden sebagai Defendan kes melalui kausa tindakan kes Mal No.: 10200-017-0438-2016. Perayu dalam tuntutannya memohon agar Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor mengisytiharkan tiga (3) harta-harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan sebagai harta sepencarian dan dibuat pembahagian dengan kadar 30% kepada Responden dan 70% kepada Perayu.

[7] Perayu dalam pembelaannya terhadap tuntutan Responden menyatakan bahawa tidak bersetuju harta-harta tersebut diisytiharkan sebagai harta sepencarian. Perayu seterusnya telah membuat tuntutan balas terhadap Responden dengan menuntut agar sebuah kereta

Honda City bernombor pendaftaran BKG 86 yang didaftarkan atas nama Responden sebagai harta sepencarian.

[8] Sepanjang perbicaraan, pihak-pihak telah memberikan keterangan masing-masing. Namun, pihak-pihak tidak mengemukakan sebarang saksi untuk memberikan keterangan bagi pihak masing-masing.

[9] Seterusnya, dapatan fakta/keterangan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor bagi harta-harta yang keputusannya dirayu adalah seperti berikut;

a) Pihak-pihak bersetuju bahawa harta-harta tersebut (yang dirayu keputusannya), iaitu;

- i) Sebuah kedai/pejabat dua tingkat yang beralamat di Unit No. M056, Blok B, Cahaya Alam, Seksyen U12, 40170, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan;
- ii) Sebuah rumah teres dua tingkat yang beralamat di No. 2, Jalan Selasih U12/26B, Taman Cahaya Alam, Seksyen U12, 40170, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan;

ketika dalam tempoh perkahwinan pihak-pihak ianya telah diperolehi atau pun masih dalam tempoh pembiayaan (hutang);

24
Q

- b) Harta-harta tersebut telah diperolehi atau pun masih dalam tempoh pembiayaan (hutang) dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu iaitu hasil usaha tunggal Perayu; dan
- c) Responden telah menjadi isteri kepada Perayu selama lebih kurang 5 tahun. Hasil perkahwinan, pihak-pihak dikurniakan seorang anak. Ketika perceraian dan tuntutan harta sepencarian dibuat, anak tersebut masih belum dewasa.

[10] Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut, pada 16hb Julai 2018 Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor memutuskan/memerintahkan antara lainnya seperti berikut;

- a) Mahkamah mengisytiharkan bahawa harta-harta berikut diisytiharkan sebagai harta sepencarian pihak-pihak iaitu;
 - i) Sebuah kedai/pejabat dua tingkat yang beralamat di Unit No. M056, Blok B, Cahaya Alam, Seksyen U12, 40170, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan; dan
 - ii) Sebuah rumah teres dua tingkat yang beralamat di No. 2, Jalan Selasih U12/26B, Taman Cahaya Alam, Seksyen U12, 40170, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

Mahkamah memerintahkan agar harta-harta tersebut hendaklah dinilai dengan nilai semasa penghakiman

4.

dibacakan dan Plaintiff berhak terhadapnya dengan kadar sebanyak 10% dan Defendan sebanyak 90% setelah ditolak hutang-hutang dan kos yang berkaitan

[11] Defendan/Perayu tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 26hb Julai 2018 dan Alasan-alasan Rayuan pada 20hb Januari 2019.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[12] Bagi maksud Rayuan ini, kami telah meneliti Alasan-alasan rayuan Perayu, Rekod Rayuan, Penghujahan-penghujahan bertulis yang telah dimasukkan oleh pihak-pihak dan Alasan Penghakiman Bertulis Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor.

[13] Bagi mengulas dan memutuskan kes ini, kami telah dipandu oleh prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh statut. Peruntukan undang-undang yang kami gunakan dalam memutuskan kes rayuan ini adalah seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 2 Tahun 2003*].

[14] Seksyen 122 *Enakmen 2 Tahun 2003* telah memberikan prinsip-prinsip berikut kepada Mahkamah untuk diikuti, iaitu;

10

a) Jika harta diperoleh oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan **dengan usaha bersama** mereka maka ianya hendaklah dibahagi antara mereka dengan mengambilkira kepada;

“takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu,”;

b) Jika harta diperoleh oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan **dengan usaha bersama** mereka dan kedua-dua pihak gagal membuktikan takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperolehi harta-harta itu, **maka Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak antara pihak-pihak;** dan

c) Jika sekiranya harta yang diperoleh dalam masa perkahwinan itu adalah **dengan usaha tunggal satu pihak** kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka, maka pembahagian itu hendaklah mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi, walau bagaimana pun, **pihak yang telah memperolehi aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.** Bagi menentukan kadar yang munasabah terhadap pihak yang tidak memperolehi aset itu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuatnya, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga.

[15] Berdasarkan Rekod Rayuan, Penghujahan-penghujahan bertulis yang telah dimasukkan oleh pihak-pihak dan Alasan Penghakiman Bertulis Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, kami telah membuat dapatan seperti berikut;

a) Pihak-pihak bersetuju bahawa harta-harta tersebut (yang dirayu keputusannya), iaitu;

i) Sebuah kedai/pejabat dua tingkat yang beralamat di Unit No. M056, Blok B, Cahaya Alam, Seksyen U12, 40170, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan; dan

ii) Sebuah rumah teres dua tingkat yang beralamat di No. 2, Jalan Selasih U12/26B, Taman Cahaya Alam, Seksyen U12, 40170, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan;

ketika dalam tempoh perkahwinan pihak-pihak ianya telah diperolehi atau pun masih dalam tempoh pembiayaan (hutang);

b) Harta-harta tersebut telah diperolehi atau pun masih dalam tempoh pembiayaan (hutang) dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu iaitu hasil usaha tunggal Perayu; dan

c) Responden telah menjadi isteri kepada Perayu selama lebih kurang 5 tahun. Hasil perkahwinan, pihak-pihak dikurniakan seorang anak. Ketika perceraian dan tuntutan harta sepencarian dibuat, anak tersebut masih belum dewasa.

[16] Berdasarkan dapatan-dapatan kami tersebut, kami berpendapat bahawa harta-harta tersebut telah diperolehi dalam masa perkahwinan



dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu iaitu hasil usaha tunggal Responden dan dengan itu ianya terikat dengan prinsip;

*“Jika sekiranya harta yang diperolehi dalam masa perkahwinan itu adalah **dengan usaha tunggal satu pihak** kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka, maka pembahagian itu hendaklah mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi, walau bagaimana pun, **pihak yang telah memperoleh aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.** Bagi menentukan kadar yang munasabah terhadap pihak yang tidak memperoleh aset itu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuatnya, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga”*

[17] Oleh yang demikian, berdasarkan dapatan-dapatan kami pada perenggan [15] dan prinsip yang digariskan pada perenggan [16] berdasarkan peruntukan seksyen 122 *Enakmen 2 Tahun 2003*, kami berpendapat perintah Hakim Bicara yang memerintahkan harta-harta atau aset-aset di perenggan [15] (a) dibahagikan dengan kadar 90% kepada Perayu dan 10% kepada Responden adalah satu kadar yang wajar. Kadar tersebut adalah suatu pembahagian yang difikirkan munasabah oleh kami setelah kami memberi perhatian kepada takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh Responden (pihak yang tidak memperoleh aset itu), kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga selama 5 tahun perkahwinan pihak-pihak.

[18] Disini kami ingin tegaskan bahawa, Perayu telah memberikan suatu prinsip yang salah apabila menghujahkan jika harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan dan ianya diperolehi dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu, ianya tidak boleh diisytiharkan sebagai harta sepencarian pihak-pihak dan ianya bertentangan secara nyata dengan subseksyen 122 (3) dan subseksyen 122 (4) Enakmen 2 Tahun 2003.

[19] Seterusnya, dalam menimbangkan hujah Peguam Syarie dari kedua-dua pihak ini, kami tegaskan bahawa, adalah menjadi prinsip undang-undang yang mantap bahawa berkenaan rayuan yang membangkitkan persoalan fakta, Mahkamah Rayuan pada amnya enggan mengganggu dapatan fakta oleh hakim bicara kerana sebagai pembicara fakta, hakim bicara mempunyai kelebihan audio-visual. Walau bagaimanapun, adalah terbuka kepada Mahkamah Rayuan untuk campur tangan dalam dapatan yang dibuat oleh hakim bicara sekiranya dapatan tersebut tidak disokong oleh keterangan atau keputusan tersebut bercanggah dengan berat keterangan atau tiada pertimbangan kehakiman yang betul atau terdapat salah arah undang-undang atau Mahkamah bicara telah secara asasnya tersalah arah (**sila lihat *Davendar Singh a/l Sher Singh v Public Prosecutor* [2012] 3 AMR 489, *Dato' Seri Anwar Ibrahim v Public Prosecutor & Anor* appeal [2004] 3 CLJ 737 dan *Magendran Mohan v PP* [2011] 1 CLJ 805).**



[20] Dalam hubungan ini, autoriti yang ingin kami rujuk adalah kes *Dato' Seri Anwar bin Ibrahim v Public Prosecutor and Another Appeal [2004] 3 MLJ 405* di mana Abdul Hamid Mohamad HMP (YAA pada masa itu) sewaktu menyampaikan penghakiman Mahkamah Persekutuan telah berkata:

“Clearly, an appellate court does not and should not put a brake and not going any further the moment it sees that the trial judge says that that is a finding his findings of facts. It should go further and examine the evidence and the circumstances under which that finding is made to see whether, to borrow the words of HT Ong (CJ (Malaya)) in Herchun Singh’s case ‘there are substantial and compelling reasons for disagreeing with the findings’. Otherwise, no judgment would ever be reversed on question of fact and the provision of s 87 CJA 1964 that an appeal may lie not only on a question of law but also on a question of fact or on a question of mixed fact and law would be meaningless.”

[21] Kami tegaskan juga bahawa, berdasarkan dapatan kami dengan membuat penelitian kepada Rekod Rayuan berkali-kali, kami dapati hakim bicara telah tidak tersalah arah dirinya dan tidak melakukan apa-apa kekhilafan dalam membuat keputusan yang dirayu ini. Selaras dengan prinsip yang kini telah mantap dan utuh, hakim bicara, sebagai hakim penentu fakta, berada dalam kedudukan yang terbaik dalam membuat dapatan berdasarkan penilaian ke atas keterangan-keterangan yang dikemukakan dihadapannya.



[22] Hakim bicara dengan jelas telah mempercayai keterangan-keterangan yang dikemukakan dihadapannya. Beliau berhak memutuskan sedemikian dan kami, di peringkat ini, tidak seharusnya mengganggu dapatan fakta tersebut melainkan dapat ditunjukkan kepada kami bahawa hakim bicara telah tersalah arah dan telah melakukan kekhilafan yang mewajarkan campur tangan kami. Berdasarkan penelitian kami terhadap Rekod Rayuan, kami dapati tiada kekhilafan tersebut dilakukan oleh YA Hakim Bicara dan Perayu juga gagal menunjukkannya kepada kami. Oleh yang demikian, kami berpendapat rayuan Perayu ini sangat tidak bermerit.

[23] Dengan ini, kami sebulat suara menolak rayuan dari Perayu dan kami berpendapat keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor yang memerintahkan;

- a) *Mahkamah mengisytiharkan bahawa harta-harta berikut diisytiharkan sebagai harta sepencarian pihak-pihak iaitu;*
 - i) *Sebuah kedai/pejabat dua tingkat yang beralamat di Unit No. M056, Blok B, Cahaya Alam, Seksyen U12, 40170, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan; dan*
 - ii) *Sebuah rumah teres dua tingkat yang beralamat di No. 2, Jalan Selasih U12/26B, Taman Cahaya Alam, Seksyen U12, 40170, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.*
- b) *Mahkamah memerintahkan agar harta-harta tersebut hendaklah dinilai dengan nilai semasa penghakiman dibacakan dan Plaintif berhak terhadapnya dengan kadar sebanyak 10% dan Defendan sebanyak 90% setelah ditolak hutang-hutang dan kos yang berkaitan,*

11

12

adalah betul dari segi prinsipnya, undang-undang dan hukum Syarak dan tidak mewajarkan campur tangan dari kami. Dengan itu, keputusan/perintah yang diputuskan oleh hakim bicara disahkan dan dikekalkan.

[24] Akhir kata, kami sentiasa berpegang kepada al-Quran yang telah memberikan prinsip dan garis panduan kepada kami dalam memutuskan kes ini. Firman Allah swt dalam surah an-Nisa ayat 32 yang bermaksud;

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن
فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian daripada kurnianya, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

[25] Ayat 32 surah an-Nisa tersebut menjelaskan bahawa masing-masing mempunyai sumbangan terhadap sesuatu harta dan pembahagian diberikan adalah berdasarkan usaha-usaha yang telah disumbangkan.



Small, faint text or mark in the center of the page.

Small, faint text or mark in the lower center of the page.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Rayuan Perayu, Alasan-Alasan Rayuan Perayu, Rekod Rayuan dan Hujah Bertulis Pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- i] Rayuan Perayu diTOLAK; dan
- ii] Perayu diperintahkan membayar kos Rayuan ini kepada Responden sebanyak RM 10,000.00.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **Y.A DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

